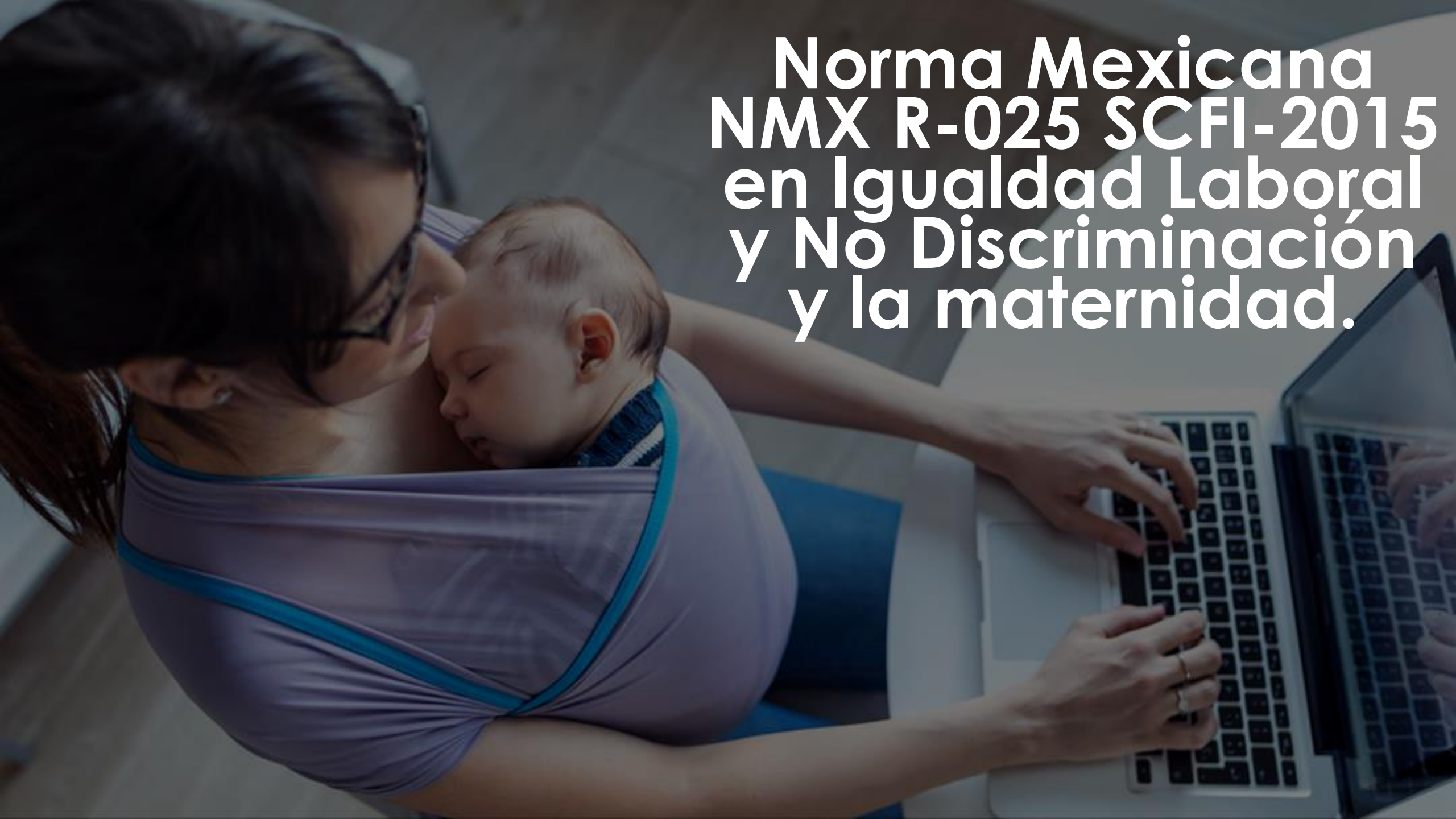


Norma Mexicana NMX R-025 SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación y la maternidad.

De las iniciativas que se han presentado en los últimos años en la Legislatura, se advierten **inquietudes para perfeccionar el sistema de protección**, **enfocándose en la Ley Federal del Trabajo**, resaltando los rubros de las normas de trabajo para la equidad, relacionadas con las responsabilidades familiares (paternidad y maternidad), la no discriminación en el ámbito laboral, la licencia de maternidad por adopción, la protección a la maternidad de las trabajadoras del campo, la protección a la maternidad de las trabajadoras domésticas y la licencia de paternidad.





En México la legislación a pesar de que ha tenido avances al respecto, en algunas ocasiones **puede no ser suficiente para permitir el crecimiento adecuado de las mujeres en el contexto laboral y a la vez su desarrollo maternando**, por lo que la posibilidad de gozar de la incapacidad por maternidad hasta el periodo de lactancia, puede ser una medida eficaz para la recuperación adecuada.

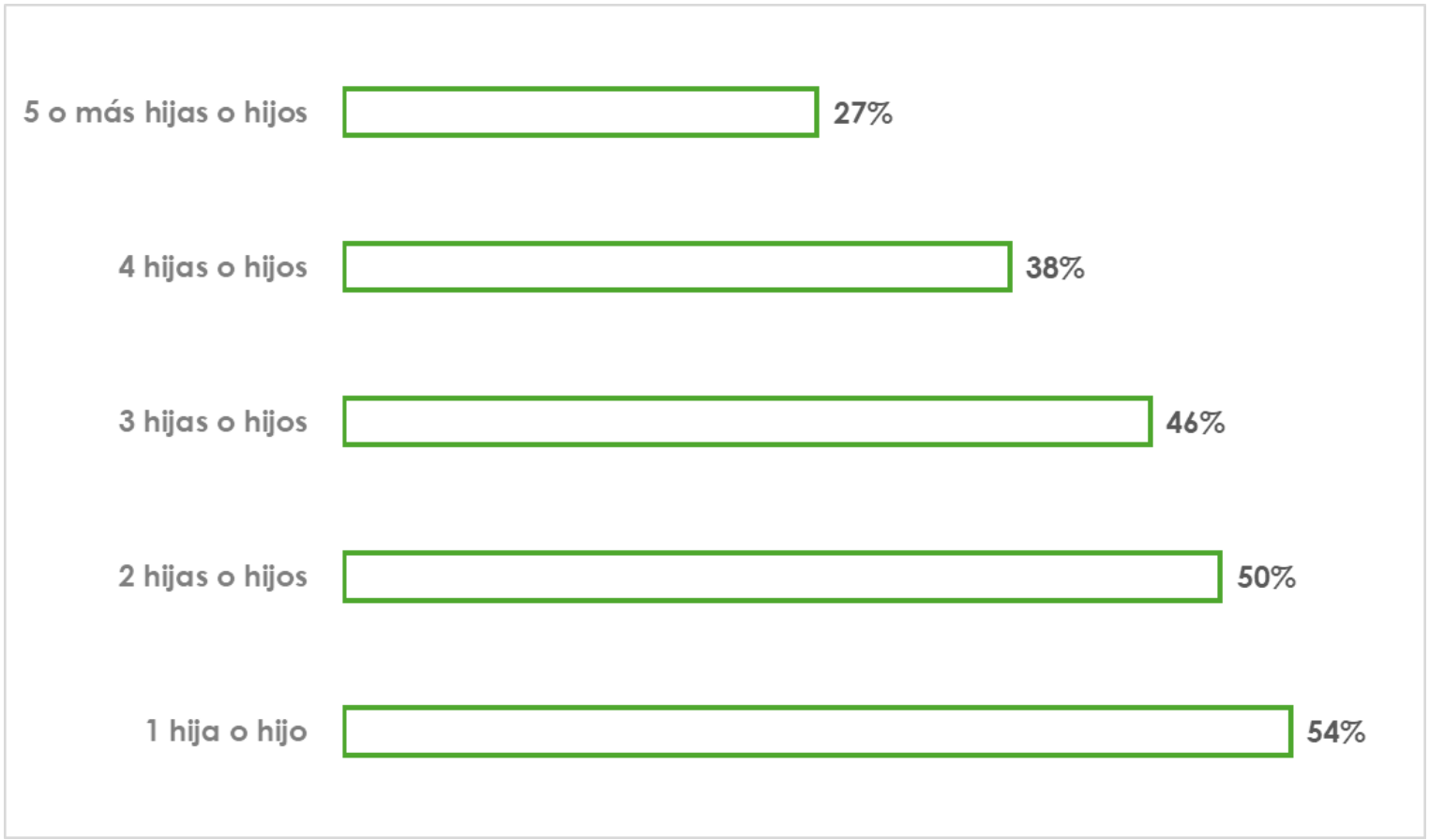
De acuerdo con datos de la **Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)**, siete de cada 10 mujeres que participan en el mercado laboral son madres.

Las mujeres que son madres ingresan en el mercado laboral en condiciones más adversas que el resto de las personas, pues tienen que **combinar la crianza de las hijas e hijos y los quehaceres domésticos, el cuidado de adultos mayores con sus actividades laborales.**



Esto implica que tienen un acceso **limitado a seguridad social, enfrentan incertidumbre jurídica y perciben menores ingresos.**

Tienden a enfrentar peores condiciones laborales que las mujeres sin hijas y/o hijos: **58% de las madres trabajan en la informalidad, en comparación con 50% de las mujeres sin hijas y/o hijos.**



Fuente: elaborada con datos de la ENOE, 2022.

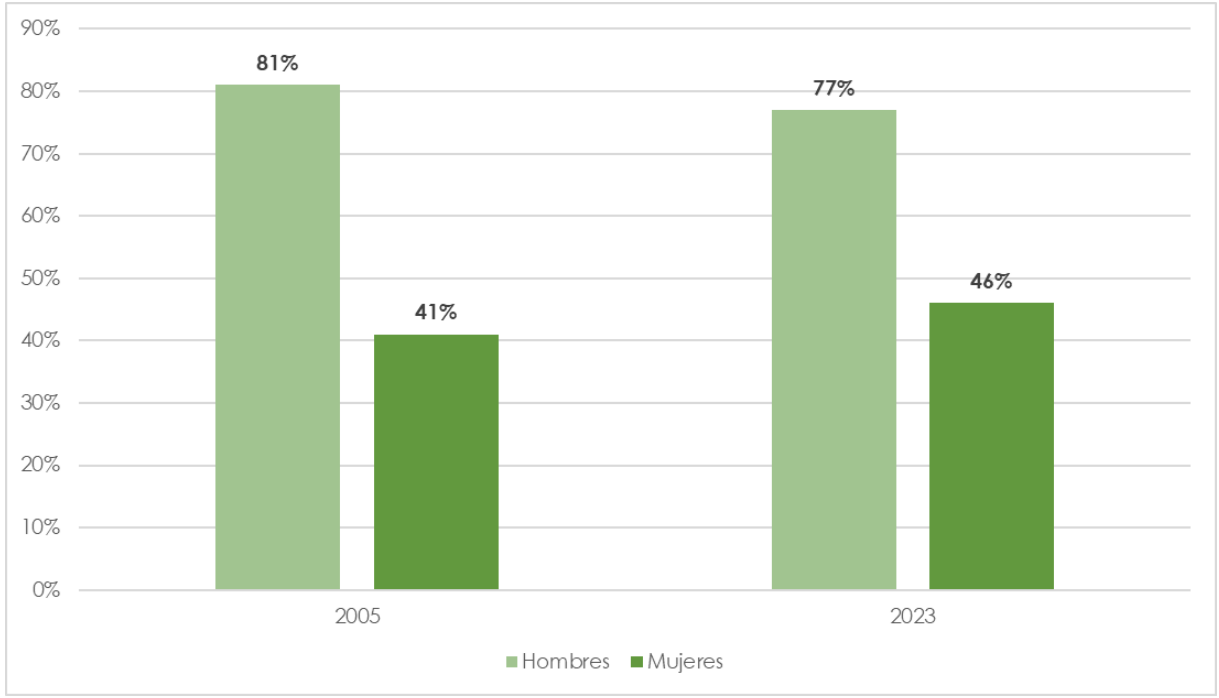
El rol como madres cuidadoras no siempre es compatible con el mercado laboral.

Muestra de ello es que menos de la mitad de las madres (44%) tienen un empleo o están en búsqueda de uno.

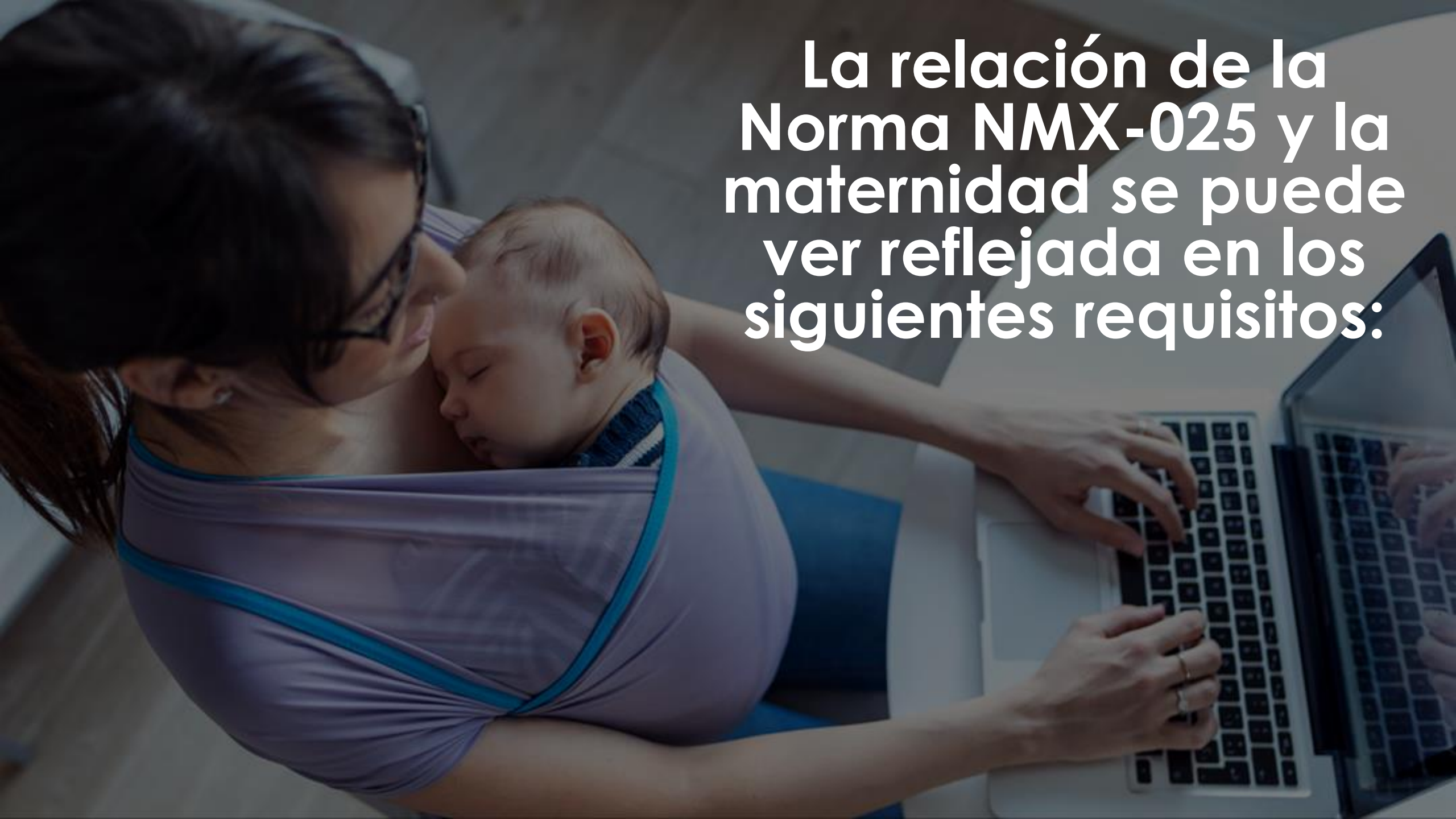
Asimismo, tener más hijas y/o hijos puede traducirse en una menor participación económica: **54% de las madres con una hija y/o hijo tienen un empleo o están en búsqueda de uno, en comparación con 38% de aquellas con 4 hijas y/o hijos y 27% con 5 hijas y/o hijos o más.**

En México la participación de las mujeres en la economía remunerada alcanza **46%mientras que la de los hombres asciende a 77% de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)**.

Sumado a que, la participación de las mujeres en el mercado laboral ha cambiado poco en las últimas casi dos décadas. Entre **2005 y 2023 está creció cinco puntos porcentuales al pasar de 41% a 46% en este periodo de tiempo.** A este ritmo, tomaría. **119 años que las mujeres alcancen la tasa de participación económica de los hombres.**



Fuente: Elaborado por el IMCO con datos del ENOE del INEGI.



La relación de la Norma NMX-025 y la maternidad se puede ver reflejada en los siguientes requisitos:

Dentro del requisito 1 se menciona lo siguiente: 5.3.3.1.1 Contar con una Política de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo o equivalente.

La prohibición explícita del maltrato, la violencia y la segregación por parte de las autoridades y entre el personal en el lugar de trabajo **garantiza un entorno laboral seguro y respetuoso para las mujeres que son madres o que están embarazadas.**

Esto contribuye a crear un ambiente laboral inclusivo donde las mujeres pueden desarrollarse profesionalmente sin temor a ser objeto de abusos o discriminación, debido a su maternidad o embarazo.



En el requisito 3 se menciona lo siguiente: 5.3.3.2.2 Contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades.



Mediante la prohibición de solicitudes de certificados médicos de no embarazo **se garantiza que las mujeres no sean juzgadas ni excluidas en función de su capacidad reproductiva y se promueve un entorno laboral inclusivo,** donde todas las personas, independientemente de su estado de salud o condición de maternidad, sean tratadas con respeto y dignidad.

En el requisito 3 se menciona lo siguiente: 5.3.3.2.2 Contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades.



Un proceso justo y equitativo asegura que **las mujeres no enfrenten obstáculos adicionales debido a su estado maternal** al buscar empleo o al avanzar en sus carreras profesionales.

De esta manera, se promueve un **ambiente laboral inclusivo donde las mujeres puedan desenvolverse profesionalmente, sin ser penalizadas por su maternidad**.

En el requisito 7 se menciona lo siguiente: 5.3.3.4.1 Garantizar la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal.



De acuerdo con INMUJERES, una de cada **cuatro de las madres ocupadas gana hasta un salario mínimo (24.5%); la mitad de ellas (53.3%) percibe entre uno y tres salarios mínimos y solamente 14.4% gana más de tres salarios mínimos mensuales**.

Dos tercios (63.8%) de las madres trabajadoras **carece de acceso a instituciones de salud como prestación laboral**.

En el requisito 7 se menciona lo siguiente: 5.3.3.4.1 Garantizar la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal.

Cuando los criterios de valuación de puestos se aplican de manera justa y equitativa, **las mujeres tienen la oportunidad de ser compensadas de manera justa por su experiencia, habilidades y contribuciones** al lugar de trabajo, independientemente de su condición de maternidad.

Al tener criterios claros y transparentes para determinar los salarios, **se reduce la posibilidad de discriminación basada en el género o en la condición de maternidad**.



En el requisito 7 se menciona lo siguiente: 5.3.3.4.1 Garantizar la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal.

Esto promueve la igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional para las mujeres en todas las etapas de sus carreras, brindándoles **la seguridad financiera necesaria para apoyar tanto a ellas mismas como a sus familias durante el período de maternidad y más allá.**

Esto significa que las mujeres que regresan al trabajo después de la maternidad o que están en período de maternidad **no serán penalizadas injustamente en términos de compensación.**



En el requisito 8 se menciona lo siguiente: 5.3.3.4.2 Contar con procesos de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades.



Cuando las mujeres que son madres tienen igualdad de oportunidades para ascender y permanecer en sus centros de trabajo, se sienten más seguras en sus roles laborales, ya que **las políticas se basan en el mérito y no en prejuicios o discriminación,** de esta forma tienen la misma oportunidad de avanzar en sus carreras.

Esto promueve la equidad de género en el lugar de trabajo al **eliminar barreras injustas y promover un ambiente laboral más equitativo y acogedor**, esto puede tener efectos positivos tanto a nivel individual como organizacional.

En el requisito 12 se menciona lo siguiente: 5.3.3.5.1.1.1 Que se cuente con un espacio privado, adecuado e higiénico para la lactancia o extracción de leche.

¿Sabías que los **sectores obrero y empresarial del país** se comprometieron a fomentar la protección de la maternidad y la lactancia, con la instalación de lactarios en los centros de trabajo, a fin de mejorar el bienestar de las madres trabajadoras?



El día **22 de agosto de 2016** firmaron el documento, denominado **"Pronunciamiento de los Sectores Obrero y Patronal para el Fomento de la Protección de la Maternidad y la Promoción de la Lactancia Materna en los Centros de Trabajo".**

En el requisito 12 se menciona lo siguiente: 5.3.3.5.1.1.1 Que se cuente con un espacio privado, adecuado e higiénico para la lactancia o extracción de leche.

De acuerdo con el INEGI la **tasa de participación laboral de las mujeres es de 46.2%,** y aunque estos niveles se han recuperado del impacto de la pandemia, este indicador es 30.5 puntos porcentuales inferior a la participación de los hombres.

La UNISEF señala que, a pesar de que las mujeres tienen cada vez más presencia en la actividad económica, **existen factores biológicos, culturales y sociológicos que condicionan su ingreso y permanencia en un empleo. Uno de esos factores es la maternidad.** En la práctica, la conciliación de la vida laboral y familiar representa un desafío, principalmente para las mujeres trabajadoras que son madres. **En este contexto, la adopción de la Norma 025 en los centros de trabajo se presenta como una solución relevante.**



En el requisito 12 se menciona lo siguiente: 5.3.3.5.1.1.1 Que se cuente con un espacio privado, adecuado e higiénico para la lactancia o extracción de leche.

Se ha identificado que el soporte y promoción de la lactancia materna en el trabajo puede incrementar la **eficiencia y productividad y, a su vez, reducir el ausentismo, ya que las mujeres que lactan suelen faltar menos al trabajo debido a que sus bebés se enferman menos.**

Aumenta la tasa de retorno al trabajo después del parto, ya que es más probable que las trabajadoras que deseen lactar vuelvan a un lugar de trabajo donde **exista un ambiente que apoye la lactancia materna.**



Dentro del requisito 12 se menciona lo siguiente: 5.3.3.5.1.1.2 Que se proporcione una oferta complementaria de cuidado de menores para su personal, dirigido a madres y padres o tutores/as, a aquellos proporcionados por los servicios de seguridad social (IMSS, ISSSTE y otros).





Al facilitar el acceso a servicios de cuidado de calidad y asequibles, se reduce la carga y **el estrés asociados con la conciliación entre la vida laboral y familiar, especialmente para las mujeres trabajadoras que son madres**.

Esto les permite **mantener una participación activa en la fuerza laboral sin comprometer el cuidado y la atención de sus hijas y/o hijos,** contribuyendo así a su desarrollo profesional y personal.

En el requisito 12 se menciona lo siguiente: 5.3.3.5.1.1.3 Que existan medidas para la flexibilización de los horarios de trabajo (horarios flexibles o escalonados, semanas de trabajo comprimidas, teletrabajo y licencias y permisos con y sin goce de sueldo).

Un horario flexible permite a las madres **adaptar sus horarios laborales según las necesidades de cuidado de sus hijas y/o hijos.**

Al tener la flexibilidad de gestionar su tiempo, las madres pueden **evitar la ansiedad y el estrés asociados con la gestión de múltiples responsabilidades**, como el trabajo y la crianza.



En el requisito 12 se menciona lo siguiente: 5.3.3.5.1.1.3 Que existan medidas para la flexibilización de los horarios de trabajo (horarios flexibles o escalonados, semanas de trabajo comprimidas, teletrabajo y licencias y permisos con y sin goce de sueldo).

Las madres pueden sentirse más **motivadas y comprometidas con su trabajo si se les brinda la flexibilidad para trabajar cuando están más concentradas y en su mejor momento**. Esto puede conducir a una **mayor productividad y rendimiento laboral**.

Contar con horarios flexibles y opciones de teletrabajo es una **estrategia efectiva para apoyar a las madres trabajadoras, permitiéndoles gestionar mejor sus responsabilidades laborales y familiares**, lo que a su vez puede conducir a una mayor satisfacción laboral y productividad.



En el requisito 12 se menciona lo siguiente: 5.3.3.5.1.2.1 Que existan medidas para atender las necesidades de su personal para ofrecer cuidados a dependientes y terceros, reconociendo la diversidad de familias y hogares.

Al asegurar que todo el personal, incluidas las madres, tengan igualdad de derechos y oportunidades, se promueve un entorno laboral justo y equitativo. Esto significa que las madres **no enfrentarán discriminación en función de su estado civil, situación familiar o roles dentro del hogar.**



En el requisito 13 se menciona lo siguiente: 5.3.3.6.1.1 Mobiliario y equipo con ajustes razonables para personas con discapacidad y/o personas adultas mayores y/o embarazadas.

El mobiliario adaptado puede proporcionar comodidad adicional durante el embarazo. **Esto ayuda a prevenir molestias y problemas de salud asociados con el embarazo, como el dolor de espalda.**

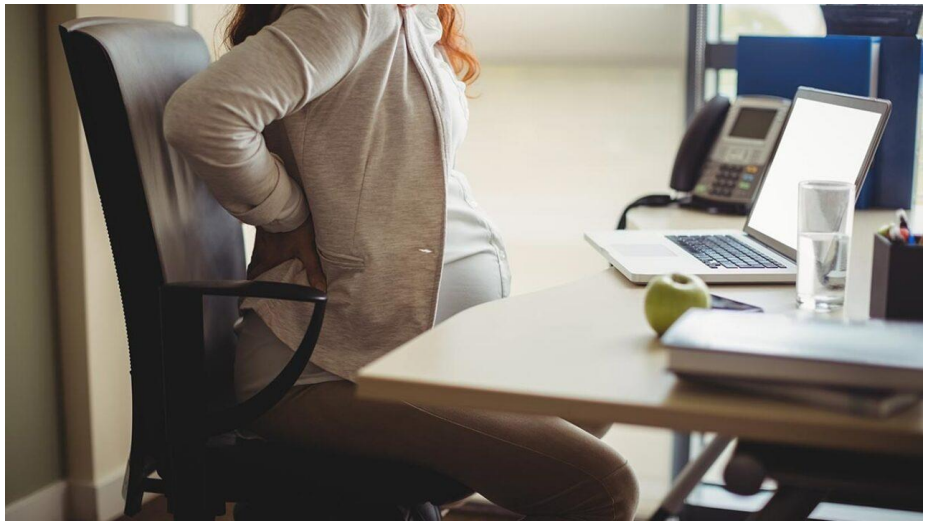
Al garantizar que el mobiliario y equipo estén adaptados a las necesidades de las mujeres embarazadas, **se reduce el riesgo de accidentes o lesiones en el lugar de trabajo.** Esto incluye aspectos como pasillos amplios para facilitar el movimiento y evitar tropiezos.



En el requisito 13 se menciona lo siguiente: 5.3.3.6.1.1 Mobiliario y equipo con ajustes razonables para personas con discapacidad y/o personas adultas mayores y/o embarazadas.

Los ajustes razonables en el mobiliario y equipo **aseguran que las mujeres embarazadas puedan continuar desempeñando sus funciones laborales de manera efectiva, sin enfrentar barreras injustas o discriminación en el lugar de trabajo.**

El mobiliario y equipo con ajustes razonables en el entorno laboral **benefician a la maternidad al proporcionar condiciones de trabajo seguras, cómodas y accesibles para las mujeres embarazadas, lo que promueve la igualdad de oportunidades y el bienestar tanto de las trabajadoras como de sus futuras hijas y/o hijos.**



En el requisito 13 se menciona lo siguiente: 5.3.3.6.1.2 Plan de accesibilidad de espacios físicos para toda persona.



Un documento detallado con **criterios técnicos puede ayudar a las personas empleadoras a identificar y aplicar ajustes específicos que beneficien a las mujeres embarazadas**. Esto puede incluir recomendaciones sobre el diseño de espacios de trabajo, el mobiliario adecuado y las adaptaciones necesarias para garantizar la comodidad y seguridad de las mujeres embarazadas.

Este enfoque asegura que las mujeres embarazadas dispongan de las adaptaciones necesarias para llevar a cabo **sus responsabilidades de manera segura y cómoda, sin enfrentar injusticias o discriminación a lo largo de su embarazo.** Esto, a su vez, les permite seguir avanzando en su carrera profesional y desarrollo personal.

Dentro del requisito 13 se menciona lo siguiente: 5.3.3.6.1.3 Contar con un programa de protección civil que incluya a personas adultas mayores y con discapacidad.

Un programa de protección civil que aborde las necesidades de grupos poblacionales específicos es crucial para garantizar la seguridad de toda persona en caso de emergencia. Sin embargo, es importante destacar que la **Norma NMX-025 no incluye disposiciones específicas para mujeres embarazadas, a pesar de ser un grupo vulnerable que requiere consideración especial dentro de dicho programa.**

Un programa de protección civil que considera las necesidades de las mujeres embarazadas puede proporcionar protocolos especiales para su protección **durante situaciones de emergencia, asegurando que tanto la madre como el bebé estén seguros en todo momento en el centro de trabajo.**



En las medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas.

Medida 1: Integración de la plantilla

Integración de la plantilla de personal con al menos el 40% de un mismo sexo.

Promover la diversidad de género en el lugar de trabajo y garantizar la **igualdad de oportunidades para las mujeres beneficia a la maternidad al proporcionar acceso al empleo y estabilidad económica,** basada en los talentos y aptitudes de las personas, eliminando las barreras que limitan la contratación de las mujeres que históricamente se ha visto relegada.



En las medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas.

Medida 2: Integración puestos directivos
Existencia de un 40% de mujeres en el total de la plantilla de puestos directivos.

Fomentar la presencia de mujeres en todos los niveles de toma de decisión del centro de trabajo, beneficia a la maternidad al ofrecer acceso al campo laboral, **tomando en cuenta su formación profesional y experiencia y no sus características personales.**

De este modo se romperá el techo de cristal que existe en el **acceso y ascenso de las mujeres a los puestos de mayor jerarquía, toda vez que históricamente existe una notable minoría que ocupa los puestos de toma de decisiones.**



En las medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas.

Medida 5: Eventos para fomentar la igualdad

Llevar a cabo actividades o eventos enfocados exclusivamente a fomentar la igualdad y no discriminación y que sean dirigidos al personal del centro de trabajo y sus familias.

Las actividades o eventos que fomentan la igualdad y la no discriminación en el lugar de trabajo pueden crear un entorno más favorable para las madres, **brindándoles el apoyo, la flexibilidad y el respeto que necesitan para prosperar tanto en su carrera profesional como en su papel de madre.**



MAXAN
Certificación

Dudas y comentarios



MAXAN®

Certificación

¡Gracias por su atención!

